

1500593-02.2022.8.26.0222

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115728/2022 - DEL.POL.GUARIBA, 24616426 -

DEL.POL.GUARIBA, 2115728 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALDO MOREIRA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, N° 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500593-02.2022.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500593-02.2022.8.26.0222

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115728/2022 - DEL.POL.GUARIBA, 24616426 -

DEL.POL.GUARIBA, 2115728 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALDO MOREIRA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

ALDO MOREIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 28 de abril de 2022, por volta das 16h30, na Rua São Pedro, n. 80, Bairro Alto, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 214 eppendorfs contendo cocaína

e 01 eppendorff contendo carack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar às fls. 152/156

Recebida a denúncia no dia 15 de junho de 2022, conforme decisão de fls. 187/188.

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Em debates, o representante do Ministério Público, pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da de denúncia. A defesa do acusado, por sua vez, preliminarmente, pugnou pela nulidade do feito em virtude do indeferimento da oitiva da testemunha de defesa. No mérito, requereu a absolvição por falta de provas.

É o relatório. DECIDO.

Afasto inicialmente a alegação de nulidade feito pela defesa em alegações finais, uma vez que o próprio defensor afirmou em audiência que a testemunha de defesa conhecia apenas a condição pretérita de usuário do réu, nada tendo presenciado quanto aos fatos. Ademais, já decidido nos autos às fls. 115 o indeferimento de testemunha de simples antecedentes, e em audiência, quanto à impertinência da prova da condição pretérita de usuário de entorpecentes do réu – vez que esta não exclui a conduta autônoma prevista no art. 33, caput, do Código Penal, quando comprovada, bem como a tipificação do delito.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04, pelo boletim de ocorrência de fls. 14/16, laudo toxicológico de fls. 100/105, além dos demais elementos de prova coligidas nos autos.

A autoria também é certa, senão vejamos.

O Policial Renan José Santiago, ouvido em Juízo, disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento pelo Bairro Alto quando visualizaram o acusado. Disse que decidiram aborda-lo, oportunidade em que o encontraram na posse de uma pochete com entorpecentes. Indagado, o acusado apontou que havia uma sacola próxima ao local em que foi abordado com outras drogas. Disse que o acusado estava sozinho no local.

O Policial Cristiano Carvalho de Almeida, ouvido em Juízo, disse que no dia dos fatos abordaram o acusado em via pública e, em revista pessoal, encontraram alguns entorpecentes em uma pochete. Disse que próximo ao local onde foi abordado, foram encontrado os demais entorpecentes.

O acusado, em seu interrogatório, disse que no dia dos fatos estava com entorpecentes somente para uso e que desconhece a pochete e as drogas encontradas nela.

Além dos elementos trazidos pelo inquérito policial, ambas as testemunhas policiais militares declararam em Juízo que o réu foi encontrado no local sozinho, portando em seu bolso parte dos entorpecentes e que ele mesmo apontou a localização da pochete com o restante dos entorpecentes apreendidos.

As alegações da defesa de inconsistências dos relatos dos policiais se referem a detalhes irrelevantes e que não interferem na caracterização da conduta típica nem abalam a credibilidade do relato das testemunhas.

O réu negou a prática do delito, mas foi preso em flagrante em poder de considerável quantidade de substância entorpecente, tendo os policiais militares que efetuaram a sua prisão descrito com coerência e segurança as circunstâncias do crime.

Nada há nos autos a corroborar a fala do réu de que havia outras pessoas no local e que é perseguido pelos policiais militares, bem como que a versão destes seja mentirosa, e que não tivesse em seu poder nas vestimentas a quantidade e variedade de entorpecentes apreendida.

Ademais os depoimentos dos policiais militares são dignos de crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição, até porque a apuração dos fatos ocorreu em razão de inúmeras notícias anônimas registradas em desfavor do acusado.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ademais, cumpre observar que a versão dos fatos apresentada pelo acusado não encontrou respaldo em qualquer outro elemento do conjunto probatório, formado tanto pela prova oral, como pelas provas documentais e periciais produzidas.

Desta feita, patente que o conjunto probatório acabou por sopesar os fatos noticiados pelo acusado, quando pretendeu convencer este Juízo da sua alegada, mas não comprovada, versão dos fatos quanto à destinação da droga.

Por fim, é sabido que para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceira pessoa, mas a simples posse evidenciada por este propósito.

Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão: “Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP – Ap. 187.915-3/2 – Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478). “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF – AC 13.847/94 – Rel. Pingret de Carvalho – DJU 3, 3.8.94, p.8745). “Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Incumbe salientar, outrossim, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de modo que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública. Logo, restou consumada a infração delitiva, e não se cogita da tentativa como causa de diminuição.

Logo, inexistindo dúvida quanto à autoria do fato, sua materialidade delitiva e tipicidade, não há como se acolher a pretendida absolvição ou a desclassificação do crime, impondo-se a condenação de pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Formada a culpa dos acusados, passo à análise da pena.

Na primeira fase, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 46/50 (0005633-20.2014.8.26.0222), bem como foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes. Deste modo, aliado aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em seu valor mínimo unitário, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Ressalta-se que não cabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa

No que tange ao regime penitenciário, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, o regime inicial deverá ser o semiaberto.

Por fim, diante da plena aplicada, incabível a conversão da pena em restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal. Na mesma esteira, inadmissível o instituto da suspensão condicional da pena, ante a vedação prevista no artigo 77, inciso I, do referido Diploma Legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR ALDO MOREIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa à razão do mínimo legal, em face da sua hipossuficiência econômica, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Tendo respondido ao processo solto, defiro o apelo em liberdade.

Com fundamento no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do importe numerário apreendido em favor da União, expedindo-se o necessário.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ)

P.I.C.

Guariba, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA